

Sección "B"

RESOLUCIÓN DE 04/10/2014

Instituto Hondureño de Geología y Minas "INHGEOMIN".- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de octubre del año, dos mil catorce.

VISTA: Para emitir Resolución referente a la utilización del sistema de coordenadas UTM (Sistema de Coordenadas Transversales Mercator) según informe de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce emitido por el Jefe de la Unidad de Registro Minero y Catastral, en el cual solicita a la Dirección Ejecutiva realizar los cambios pertinentes del elipsoide WGS84 que actualmente se aplica por la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Minería, a la utilización del elipsoide NAD27, en vista a que el país no cuenta con la logística necesaria para utilizar el sistema de coordenadas UTM haciendo uso del elipsoide WGS84.

CONSIDERANDO (01): Que mediante Decreto No. 238-2012, de fecha Veintitrés de Enero del año Dos Mil Trece y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Dos de Abril del año Dos Mil Trece, se creó la Ley General de Minería, la cual entrará en vigencia veinte días después de su publicación, es decir a partir del día Veintitrés de Abril del año Dos Mil Trece.

CONSIDERANDO (02): El Artículo 39 de la Ley General de Minería vigente, señala: el área de concesión minera constituye un sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales correspondientes a los lados de un cuadrado, rectángulo o polígono cerrado, cuyos vértices esa referidos a coordenadas Universales Transversales Mercator (UTM) ...

CONSIDERANDO (03): El sistema de coordenadas universal transversal, de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator, UTM) es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace tangente a un meridiano. A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del mar, que es la base de la proyección del elipsoide de referencia.

CONSIDERANDO (04): Que dentro de las funciones atribuidas a la Unidad de Registro Minero y Catastral está la de evaluar desde la perspectiva técnico-catastral la procedencia de las solicitudes de concesión minera y conformar una base de datos en un sistema de cuadrículas según lo establecido en el Artículo 39 y 40 de la Ley General de Minería, en el cual se establezcan los derechos mineros, reservas mineras, bancos de préstamos y obras de desazolvamiento.

CONSIDERANDO (05): Que según el Informe emitido por la Unidad de Registro Minero y Catastral, se indica que el único sistema de ubicaciones geográficas que cuenta el país para localizar cualquier punto dentro de todo el territorio nacional es el sistema UTM utilizando el elipsoide NAD27, esto es corroborado por el estudio realizado por consultores del Banco Mundial quienes señalan que la cobertura cartográfica actualmente disponible en el país, no permite todavía el uso catastral de coordenadas basadas en el elipsoide WGS-84, por lo que se hace imprescindible para evitar errores de posicionamiento, volver al sistema NAD-27, siendo el único sistema que por el momento dispone de una cobertura cartográfica completa, por ende recomiendan al INHGEOMIN que las coordenadas UTM referentes al elipsoide WGS-84 deben ser sustituidas al elipsoide NAD-27.

CONSIDERANDO (06): Que a partir de la vigencia del Reglamento de la Ley de Minería, todas las solicitudes de concesión minera presentadas a Secretaría General fueron ingresadas utilizando como base el Sistema de ubicaciones Geográficas UTM con el elipsoidej, WGS84.

CONSIDERANDO (07): Que la Unidad de Registro Minero y Catastral recomienda a la Dirección Ejecutiva, que todas las solicitudes ingresadas a partir del día cuatro de septiembre del año dos mil catorce deberán ser revisadas y adoptar nuevamente el sistema de, Coordenadas UTM con la diferencia en el elipsoide que deberá ser NAD27.

CONSIDERANDO (08): Son atribuciones del Instituto Hondureño de Geología y Minas "INHGEOMIN C) consolidar en un sistema de cuadrículas el área cubierta por los derechos mineros.

POR TANTO: El Instituto Hondureño de Geología y Minas "INHGEOMIN" en uso de las facultades que la ley le confiere y en aplicación de los Artículos: 321, 322 y 323 de la Constitución de la República; 1, 7, 41, 42, 43, 44 y 54 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 3, 39, 40, 41, 96, 97, 98 inciso a, 99 inciso c y f, 101 inciso b y k, 109, de la Ley General de Minería, 23 numeral 1, b inciso h, 26 numeral 6 y 94 inciso 3 del Reglamento de la Ley de Minería.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar a la Unidad de Registro Minero y Catastral y demás unidades técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas "INHGEOMIN" la adopción del Sistema de Coordenadas UTM haciendo uso del elipsoide NAD27, por ser el único que es posible implementar en el territorio nacional.

SEGUNDO: Instruir a la Unidad de Registro Minero y Catastral para que efectúe la revisión y conversión de todas las